

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2531	นาย ทรง วุฒิ ศักดาวิษรักษ์	โจทก์
	บริษัท ดี ทแฮล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล	
	ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส	
		จำเลย
	จำกััด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท ไทรีเช่น (กรุงเทพฯ ฯ) จำกััด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 420, มาตรา 797, มาตรา 882

เรือฉลอมลำน้ำของโจทก์ถูกเรือ อ. ชนจมลงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 โจทก์ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าบริษัท ท. เป็นผู้รับประกันวินาศภัยเรือ อ. ขอให้เรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2523 ซึ่งเป็นเวลากว่าสองปี นับแต่วัน วินาศภัย คดีโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 ทนายจำเลยร่วมมีหนังสือถึงโจทก์ว่าเรื่องที่เรือโจทก์เกิดชนกับ เรือ อ. และโจทก์ขอเรียกค่าเสียหายได้ส่งเรื่องให้ตัวการคือเจ้าของเรือ อ. พิจารณาต่อไปแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้โจทก์ทราบภายในเวลาอันสมควรกับได้ให้ เจ้าของเรือที่ได้รับความเสียหายส่งสำเนาใบประเมินความเสียหายมาให้รายละเอียด 3 ฉบับนั้น การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวเป็นเพียงแต่จะพิจารณาเรื่องค่าเสียหาย ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจะใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง จึงไม่เป็นการกระทำ อันปราศจากเคลือบคลุมสงสัย ตระหนักเป็นปริยายว่าจำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุด

ลง จำเลยเป็นเพียงตัวแทนเจ้าของเรือต่างประเทศ มีหน้าที่ในการรับขนส่งสินค้าลงจากเรือ ติดต่อดำเนินพิธีการด้านการท่าเรือการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในการที่กัปตันผู้ควบคุมเรือซึ่งเป็นลูกจ้างเจ้าของเรือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ตัวแทนต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ลูกจ้างของตัวการได้กระทำไปในหน้าที่การงานของตัวการ ไม่ว่าตัวการจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของร่วมและเป็นผู้ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของร่วมควบคุมดูแลกิจการเรือบรรทุกสินค้าเดินทะเลชื่อเรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน จำเลยได้สั่งการให้นายไรโกหรือ โรโก เอสแมนเซ กัปตัน นำเรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ รส.10 เพื่อทำการขนถ่ายสินค้า แต่นายไรโกหรือโรโก เอสแมนเซ บังคับเรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้เรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน พุ่งเข้าชนเรือฉลอมของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นแต่เพียงตัวแทนเจ้าของเรือ ไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาการเดินทางเรือและกัปตันเรือ ดังนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเป็นตัวแทนเจ้าของเรือและการที่เรือฉลอมของโจทก์จมเสียหายเพราะความประมาทเลินเล่อของนายไรโกหรือโรโก เอสแมนเซ จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัด ถูกหมายเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์ โดยโจทก์อ้างว่าเป็นผู้รับประกันวินาศภัยเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมนจำเลยร่วมให้การว่า ไม่ได้เป็นผู้รับประกันวินาศภัยหรือตัวแทนผู้รับประกันวินาศภัย เรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ค่าเสียหายที่

โจทก์เรียกร้องมาสูงกว่าความเป็นจริง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติแล้วมีว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือฉลอมลำน้ำ เลขทะเบียน กท 0465 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา นายไโรโกหรือโรโก เอสแมนเช สัญชาติฟิลิปปินส์ กับตันเรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศชื่อเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ได้ขับเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือโอ.บี. หรือ รส.10ท่าเรือคลองเตย การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยความประมาทเป็นเหตุให้เรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ชนเรือฉลอมลำน้ำ เลขทะเบียนกท 0465 ของโจทก์ ซึ่งจอดเทียบกับเรือสินค้าต่างประเทศชื่อนั้น ยู่มารุ ทำให้เรือฉลอมลำน้ำของโจทก์แตกหักเสียหายและจมลงพร้อมกับสินค้าซึ่งบรรทุกอยู่ในเรือ และยังชนเรืออื่นซึ่งจอดอยู่ใกล้เคียงกันได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้นายเข็ม ศรีสวัสดิ์ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุนายไโรโกหรือโรโก เอสแมนเช รับว่าได้ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย และยอมให้พันตำรวจตรีสถิตย์ ผดุงนันทน์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท่าเรือเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 200 บาท มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์สำหรับบริษัทโทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำเลยร่วมขาดอายุความหรือไม่ และบริษัทดิทแฮล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด จำเลยต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด

สำหรับฎีกาข้อแรก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882วรรคแรกบัญญัติว่า ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศภัย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เรือฉลอมลำน้ำ เลขทะเบียน กท 0465 ของโจทก์ถูกเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ชนจมลงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัดเป็นผู้รับประกันวินาศภัย

เรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน จึงขอให้เรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2523 อันเป็นเวลากว่าสองปีนับแต่วันวินาศภัย คดีโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 ที่โจทก์ฎีกาว่าเกิดเหตุแล้ว โจทก์ได้ติดต่อกับจำเลยร่วมเพื่อขอรับค่าเสียหาย ต่อมาจำเลยร่วมรับผิดชอบเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำเลยร่วมได้จ้างบริษัทอื่นมาสำรวจความเสียหายและตรวจดูและการกู้เรือ ห้ามโจทก์นำเรือขึ้นคานซ่อม สั่งให้โจทก์เสนอราคาค่าเสียหาย เรือของโจทก์ให้แก่จำเลยร่วม จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2520 เพื่อต่อรองค่าเสียหาย จำเลยร่วมยังได้ให้ทนายความมีหนังสือหมาย จ.23 ถึงโจทก์ตอบรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2520 จำเลยร่วมโดยนายอิริค บรูสการ์ด เบิกความตอบคำถามค้านยอมรับว่า โจทก์และเจ้าของเรืออื่นที่ได้รับความเสียหายได้ติดต่อกับจำเลยร่วมเกี่ยวกับค่าเสียหายจนถึงสิ้นปี 2521 และได้ให้โจทก์ส่งใบประเมินค่าเสียหายไปให้อีก 3 ฉบับ การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงจนถึงสิ้นปี 2521 การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2523 และศาลอนุญาตแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความนั้น ปรากฏตามคำแปลหนังสือของทนายความของจำเลยร่วมเอกสารหมาย จ.23 ความว่า "อ้างถึงเรื่องการชนกัน เรือ เอ็ม/เอส "อเมริกันเมน" ขอดตอบเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังนี้ คำร้องของท่านเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ขอให้ชำระเงินจำนวน 1,450,000 บาท ได้ถูกเสนอมาที่เราแล้ว เรื่องนี้ได้ถูกส่งไปที่ตัวการ เจ้าของเรือเอ็ม/เอส "อเมริกันเมน" พิจารณาต่อไปแล้ว เราจะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ท่านทราบภายในเวลาอันควร" และนายอิริค บรูสการ์ด เบิกความว่า "โจทก์และเจ้าของเรืออื่นที่ได้รับความเสียหายได้มาติดต่อกับข้าพเจ้าแล้วเกี่ยวกับค่าเสียหายจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2521 และข้าพเจ้าเคยบอกให้เจ้าของเรือที่ได้รับความเสียหาย ให้ส่งสำเนาใบประเมินความเสียหาย รายละเอียด 3 ฉบับมาให้ข้าพเจ้า" ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเพียงแต่จำเลยร่วมจะพิจารณาเรื่องค่า

เสียหาย แต่เมื่อจำเลยร่วมได้ติดต่อไปยังต่างประเทศแล้ว ทราบว่ามีได้มีการประกัน เรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ไว้จึงได้ปฏิเสธไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยร่วมเป็นการไม่แน่นอนว่า จะใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง จึงไม่เป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่าจำเลยร่วม ยอมรับสภาพหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อันจะทำให้อายุ ความสะดุดหยุดลง ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า บริษัทดีทแฮล์ม อินเตอร์เนชันแนลทรานสปอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด จำเลย เป็นเจ้าของร่วมและตัวแทนของบริษัทเจ้าของเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ปรากฏตามที่ โจทก์นำสืบว่า จำเลยได้ยื่นเอกสารต่อกรมเจ้าท่า ขอให้เจ้าพนักงานนำร่องนำเรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน จากสันดอนเข้ามาที่ท่าเรือคลองเตยตามเอกสารหมาย จ.9, จ.11, จ.13, และ จ.24 ได้ยื่นเอกสารต่อกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจขอ อนุญาตนำบุคคลในเรือดังกล่าวเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร ตามเอกสาร หมาย จ.12 และ จ.13 กับยื่นหนังสือถึงกรมศุลกากร ขออนุญาตนำเรือดังกล่าว พร้อมกับสินค้าเข้าที่ท่าเรือคลองเตย ค่าใช้จ่ายการขออนุญาตจำเลยเป็นผู้ออกทั้งสิ้น ตามเอกสารหมาย จ.20 ศาลฎีกาได้ตรวจเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่า เอกสารที่จำเลย ยื่นต่อกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยเป็น ตัวแทนเจ้าของเรือเท่านั้นในเอกสารที่ยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมืองแจ้งชื่อบุคคลใน เรือก็เป็นเรื่องกัปตันเรือดังกล่าวเป็นผู้แจ้ง แม้จะระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นของบริษัท จำเลย แต่การระบุเช่นนั้น เป็นการกรอกข้อความในแบบพิมพ์ของทางราชการ น่าจะ กรอกข้อความลงไปเพียงเพื่อให้ทราบว่าเรือดังกล่าวบริษัทใดในกรุงเทพฯ เป็น ตัวแทนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อเท่านั้น ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่า เรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน เป็นของบุคคลในต่างประเทศโดยจำเลยมิได้มีส่วนเป็น เจ้าของเรือ แต่เป็นเพียงตัวแทนเจ้าของเรือ ในการรับขนสินค้าลงจากเรือ ติดต่อก

ดำเนินพิธีการด้านการทำเรือ กรมศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ส่วนปัญหาว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าขณะเกิดเหตุ นายไรโกหรือโรโก เอสแมนเช เป็นกัปตันควบคุมเรือเอ็ม.เอส.อเมริกา เมน เป็นลูกจ้างของเจ้าของเรือ จำเลยเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือดังกล่าวในประเทศไทย แม้จะฟังว่า นายไรโกหรือโรโก เอสแมนเช กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เรือชนอมลำนํ้าของโจทก์จมลงและเสียหาย แต่ในกรณีเช่นนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้ตัวแทนต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ลูกจ้างของตัวการได้กระทำไปในหน้าที่การงานของตัวการด้วย ไม่ว่าตัวการจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2517 ระหว่างบริษัทรัตนสุริย์ จำกัด โจทก์บริษัทเดินเรือทะเลขุนเชียง (ไทย) จำกัด กับพวกจำเลย เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบแล้วประเด็นที่ว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด จึงไม่จำต้องวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ